

MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI ____/2019

EMENTA:

Institui a **DFSH – Declaração Fiscal de Serviços de Hospedagem**, obrigação fiscal para os proprietários e possuidores de imóveis destinados à prestação de serviços de hospedagem.

Autor: PODER EXECUTIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica instituída a Declaração Fiscal de Serviços de Hospedagem – DFSH, a ser realizada pelo proprietário ou pelo possuidor a qualquer título de imóvel destinado à prestação de serviços de hospedagem, oferecido, direta ou indiretamente, por qualquer meio de acesso público, tais como plataformas de anúncios, veículos de divulgação, sítios eletrônicos, aplicativos digitais e similares.

Parágrafo 1º. A entrega da declaração deverá ser realizada pelos proprietários ou possuidores que destinarem seus imóveis aos serviços de hospedagem por qualquer período de tempo dentro do ano civil.

Parágrafo 2º. Não será exigida a declaração do proprietário, caso a mesma seja apresentada pelo possuidor a qualquer título, até 30 (trinta) dias antes do prazo final para entrega da declaração.

Parágrafo 3º. Estão dispensados da DFSH os estabelecimentos que realizem serviços de hospedagem e que já possuam inscrição fiscal municipal como hotéis, *flats*, apart-hotéis, pensões, *hostels* entre outros congêneres, submetidos à regular emissão de notas fiscais de serviços.

Art. 2º. A declaração prevista no artigo 1º deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, conforme definido *em regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo [ou conforme Anexo I]*, informando-se o preço recebido a título de hospedagem, nele incluídos todos os custos e valores recebidos dos contratantes dos serviços, sem prejuízo de outras informações necessárias à realização da fiscalização da atividade.

Parágrafo único. A Declaração Fiscal de Serviços de Hospedagem – DFSH será anual, devendo ser entregue até o dia 30 de abril do ano seguinte ao da realização dos serviços de hospedagem.

Art. 3º. Os contribuintes descritos no artigo 1º desta lei deverão requerer inscrição fiscal municipal como pessoas naturais, na condição de contribuintes individuais, caso os serviços de hospedagem não sejam realizados por intermédio de pessoa jurídica, inclusive para fins da regular emissão de notas fiscais para cada período de prestação dos serviços de hospedagem.

Art. 4º. O contribuinte que deixar de realizar a declaração ou a fizer em desconformidade com os fatos e atos realizados em relação aos serviços de hospedagem do imóvel, ficará sujeito às sanções previstas na legislação tributária.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2019.

MARCELO CRIVELLA

ANEXO I

Layout da DFSH

Nome do Prestador:

CPF/CNPJ:

Proprietário () ou Possuidor () definir a que título: _____

Quadro de Contratantes

Nome:

CPF/Passaporte (se estrangeiro) / CNPJ:

Período de Hospedagem:

Preço do período

Nota Fiscal n. (Nota Carioca):

JUSTIFICATIVA

A prestação de serviços de hospedagem em imóvel ofertada, direta ou indiretamente, por meios de acesso público, tais como plataformas de anúncios, veículos de divulgação, sítios eletrônicos, aplicativos digitais e similares, caracteriza fato tributável descrito no subitem 9.01 da Lei n. 691/84 do Município do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Lei n. 3.691/2003;

Os serviços de hospedagem aqui descritos, ao se utilizarem de tecnologias digitais e virtuais colocam-se à margem dos controles públicos, mínimos e regulares, sobretudo se comparados às atividades tradicionais submetidas a formalidades de interesse público em relação a: segurança pública; salubridade pública; e proteção de crianças e adolescentes, entre outros deveres formais de importância para a coletividade local.

Como já é notório, a falta de regulamentação da fiscalização das referidas atividades de hospedagem pode caracterizar, na prática, renúncia de receita tributária, que ofende os princípios de probidade administrativa e da prudência fiscal, ao ignorar segmento econômico que se vale de novas tecnologias para evadir-se da tributação incidente sobre todo o setor.

Em razão da sua informalidade, estas atividades de hospedagem fracionada evadem-se do recolhimento regular de tributos, notadamente do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência municipal, concorrendo deslealmente com as tradicionais modalidades de prestação de serviços de hospedagem e similares, tais como hotéis, *flats*, apart-hotéis, pensões, *hostels* entre outros congêneres, apesar de contempladas na mesma legislação nacional (Lei Federal n. 11.771/2008). Desta forma, gozam, *in concreto*, de privilégio tributário odioso, que dever ser combatido pela ação fiscal tributária eficiente e atual.

Diante desses fatos de grande relevância para o setor público e para a coletividade local, o Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro entende relevante e urgente encaminhar o presente Projeto de Lei, para introduzir dever instrumental destinado a disciplinar o segmento, permitindo a atuação fiscal do Poder Público sobre os serviços de hospedagem realizados.

Importante ressaltar que a declaração fiscal de serviços de hospedagem será de fácil cumprimento por parte dos proprietários/possuidores de imóveis que os destinem aos serviços de hospedagem, notadamente daqueles que são atualmente realizados por meio de plataformas eletrônicas e digitais, especialmente pelos denominados “aplicativos” e similares. O preenchimento da DFSH será seguramente mais simples do que o dos formulários eletrônicos exigidos pelas conhecidas plataformas digitais.

A DFSH será anual, preferencialmente no dia 30 de abril do ano seguinte ao da realização de hospedagens, coincidindo com o período de declaração do imposto de renda da pessoa física - e um mês antes da declaração anual de ajuste das pessoas jurídicas -, afastando qualquer argumento de que a mesma representará encargo fiscal excessivo, acima da capacidade colaborativa dos contribuintes. Ademais, todos os que auferem receitas desta natureza em regra estão obrigados a realizar a coetânea declaração do imposto de renda, já que as rendas auferidas com a atividade ficam fora da faixa de isenção do imposto federal, devendo ser objeto de retenção na fonte e declaração anual de ajuste do referido tributo.